

N. R.G. 37926 / 2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SALMERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

Parte_1 , CF/PI: *P.IVA_1* , con l'avv. Mangia Giuseppe

-attrice opponente-

CONTRO

CP_1 CF/PI: *P.IVA_2* , con l'avv. Pillosio Valentina

-convenuta opposta-

Conclusioni:

Per *Parte_1*

Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:

In via preliminare

concedersi, anche *inaudita altera parte* e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 10072/20 del 20.7.2020 emesso dal Tribunale di Milano in favore della società *CP_1* per i motivi di cui in narrativa.

In via principale e nel merito

Per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la cessata materia del contendere e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 10072/2020 del 20.7.2020 emesso dal Tribunale di Milano in favore di *CP_1* in quanto inammissibile/improponibile/nullo/annullabile e/o comunque illegittimo.

In ogni caso

Con condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese e compensi.

*

Per *CP_1*

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione:

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:

- **confermare** la piena validità ed efficacia, nonché l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 10072/2020, n. 20401/2020 R.G., pubblicato dal Tribunale di Milano in data 20.07.2020

limitatamente alle spese legali, ivi indicate, oltre accessori, ed agli interessi moratori dal dovuto al saldo.

- **condannare** *Parte_1* al pagamento della liquidanda tassa di registro per il menzionato decreto ingiuntivo.

IN VIA SUBORDINATA:

-.**condannare** *Parte_1* al pagamento, in favore di *CP_1* della diversa somma, ritenuta comunque dovuta dal Giudice, tenendo conto degli interessi moratori maturati, della liquidanda tassa di registro e delle spese legali, liquidate in fase monitoria.

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrendo, come per legge.

§ § §

Concise ragioni della decisione¹

1. Sui fatti di causa.

In data 19.4.2017 *Parte_1* società operante nel settore della gestione e del recupero crediti, ha acquistato un pacchetto di crediti *Repower* in forma *pro indivisa* con *CP_1* società concorrente nel medesimo settore.

A seguito di due anni di gestione conflittuale, con accordo stipulato in data 13.12.2019 *Parte* ha acquistato la quota di proprietà di *CP_1* a fronte di un corrispettivo complessivo di € 662.500,00.

In particolare, dopo aver corrisposto € 300.000,00 entro il termine concordato di cinque giorni dalla sottoscrizione del menzionato accordo, *Parte* avrebbe dovuto versare gli ulteriori € 362.000,00 entro il 31.3.2020.

Tuttavia, alla scadenza *Parte* ha corrisposto un acconto pari a € 62.500,00 (cfr. doc. n. 2 parte opponente), comunicando via PEC ad *CP_1* di essere costretta a dilazionare il pagamento a saldo con cadenza mensile in ragione delle problematiche economiche sorte in seguito all'emergenza da Covid-19.

Nonostante il mancato accordo in ordine alla dilazione del pagamento e la formale messa in mora di *Parte* quest'ultima ha effettuato in favore di *CP_1* i seguenti pagamenti a rate: € 60.000,00 in data 30.4.2020; € 60.000,00 in data 1.6.2020; € 60.000,00 in data 30.6.2020; € 60.000,00 in data 29.7.2020 ed € 60.000,00 in data 31.8.2020 (cfr. docc. nn. 2 parte opponente).

Di talché, in data 3.6.2020, in ragione della sussistenza di una parte di credito, *CP_1* ha proposto ricorso monitorio, a seguito del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per € 240.000,00 oltre interessi moratori e spese, nonché atto di precetto per la minor

¹ Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica" (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)

somma di € 71.126,76, a fronte dei menzionati versamenti effettuati *medio tempore* da *Parte* (cfr. doc. n. 1 atto di citazione).

Parte ha così avanzato l'odierna opposizione, eccependo l'avvenuto saldo del debito in favore di *CP_1* al momento della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto e avanzando, altresì, istanza di sospensione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 649 c.p.c.

Per contro, *CP_1* si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, deducendone la piena validità ed efficacia limitatamente alla somma corrispondente agli interessi moratori, alle spese legali e di tassa di registro per la fase monitoria.

Pertanto, sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, Il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

*

2. Sull'adempimento tardivo di *Parte*

Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 10072/2020, eccependo che “*al momento della notifica del titolo esecutivo, avvenuta - si ricorda - il 3.9.2020, *Parte_1* aveva provveduto a corrispondere le ulteriori somme residue fino al soddisfacimento integrale del credito. Con la proposizione della domanda di ingiunzione *CP_1* (preteso) creditore richiedeva dunque il pagamento di una somma, pur avendo parzialmente perso l'interesse concreto alla propria azione. Interesse venuto totalmente meno al momento della notifica del titolo esecutivo e del pedissequo atto di precetto in ragione dei versamenti effettuati medio tempore dall'opponente. Pertanto, con il pagamento dell'importo integrale del proprio debito da parte di *Parte_1* [...] veniva meno in capo all'opposta l'interesse ad agire, secondo il chiaro dettato di cui all'art. 100 c.p.c. Ne deriva che, il venir meno dell'interesse ad agire da parte di *CP_1* comporta, quale naturale conseguenza, di pronunciare la cessazione del giudizio per definizione del medesimo (Cassazione n. 14194 del 28 luglio 2004; Cassazione n. 14775 del 2 agosto 2004)*” (cfr. pagg. 2 e 3 atto di citazione).

L'opposizione merita accoglimento nei limiti che seguono.

Invero, osserva il Tribunale che in data 3.6.2020 *CP_1* ha proposto ricorso monitorio in ragione del mancato saldo da parte di *Parte* del debito di € 362.500,00 con scadenza al 31.3.2020, in violazione dell'accordo sottoscritto per la cessione della quota di proprietà di *CP_1*

In particolare, in data 3.6.2020 erano stati corrisposti in favore di *CP_1* tre pagamenti mensili: €

62.500,00 in data 31.3.2020, € 60.000,00 in data 30.4.2020 ed € 60.000,00 in data 1.6.2020.

Pertanto, al momento dell'introduzione del giudizio monitorio, CP_1 aveva interesse ad agire a fronte del debito ancora sussistente, sebbene per un importo inferiore rispetto a quello azionato di € 240.000,00: Parte era, infatti, debitrice della minor somma di € 180.000,00.

CP_1 tuttavia ha avuto contezza del bonifico di € 60.000,00 del 1.6.2020 solo nei primi giorni di luglio, e cioè successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione, in quanto effettuato su un conto corrente inattivo a causa di operazioni di fusione all'interno del gruppo societario.

Inoltre, si rileva che il ritardo nel pagamento da parte di Parte non poteva essere giustificato dalle asserite ragioni correlate alle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza da Covid-19 in quanto le più incisive misure di contenimento sono state adottate a partire dal 9 marzo 2020, e cioè pochi giorni prima del termine per il pagamento concordato per il 31.3.2020.

Ebbene, posto che nelle more del giudizio monitorio Parte ha saldato il debito, come documentato mediante le ricevute dei bonifici (cfr. docc. nn. 2 atto di citazione), e considerati illegittimi gli interessi moratori (come *infra* meglio argomentato), il decreto ingiuntivo va revocato; tuttavia, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiede parte opponente.

Parte deve, infatti, corrispondere gli interessi legali (e non moratori) sulle somme versate tardivamente.

Invero, con riferimento agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, parte opposta ha dedotto che *“se è pacifico che la somma in linea capitale, seppur con i gravi ritardi in parola, è stata saldata, è altrettanto indubbio che, per il nocumento arrecato da Parte_1 ad CP_1 gli interessi moratori (non legali, trattandosi comunque di operazioni intercorse tra persone fisiche) dovuti dal 31.3.2020 al saldo (al netto degli acconti via via versati) fossero e tuttora siano dovuti [...] Ad opinione della convenuta, gli interessi de quibus sono a tutti gli effetti riconducibili a quelli moratori di cui al D.Lgs n. 231 del 2002 e, pertanto sono interamente dovuti. Secondo il dettato normativo, infatti, tali interessi si applicano in relazione ai contratti, comunque denominati, tra imprese, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. È il caso che qui, senz'altro, ci occupa”* (cfr. pagg. 8 e 11 comparsa conclusionale parte opposta).

Ebbene, contrariamente a quanto assume parte opposta, gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 non possono trovare applicazione alla somma ingiunta, posto che la cessione da parte di CP_1 di quote di proprietà non è riferibile alle c.d. transazioni commerciali, definite dall'art. 2 del menzionato decreto quali *“contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la*

prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.

Si legga il testo della scrittura privata prodotta sub doc n. 3 de fascicolo monitori, dal quale emerge evidente che la somma ingiunta non concerne alcuna consegna di merci, né tanto meno lo svolgimento di prestazioni di servizi.

L'errata applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 nel decreto ingiuntivo comporta per ciò solo la sua revoca.

*

3. Conclusioni.

L'opposizione merita parziale accoglimento.

Il decreto ingiuntivo n. 10072/2020 va revocato. La tassa di registro conseguente alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo va dunque posta a carico di parte opposta.

Parte opponente va condannata a corrispondere in favore di parte opposta gli interessi legali da applicarsi alle somme via via versate tardivamente oltre il termine del 31.3.2020.

Tali interessi assumono la misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. solo a far data dalla proposizione della domanda monitoria. Per il periodo precedente trovano applicazione gli interessi nella misura legale.

L'esito del giudizio comporta l'integrale compensazione delle spese di lite, a fronte della sostanziale reciproca soccombenza tra le parti.

Ne consegue il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **accoglie** l'opposizione;
- 2) **revoca** il decreto ingiuntivo n. 10072/2020;
- 3) **condanna** parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta gli interessi legali (nella misura ex art. 1284, quarto comma, c.c. a far data dal ricorso monitorio) sulle somme via via versate tardivamente successivamente al termine del 31.3.2020, sino all'estinzione del debito (31 agosto 2020);
- 4) **compensa** integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano il 23 maggio 2022

Il Giudice
(Federico Salmeri)